上海立翊建筑机械工程有限公司“5.17”高处坠落死亡事故调查报告

2020-12-21

无障碍语音播报

2020年5月17日11时05分许，位于青浦区朱家角镇绿舟路与绿湖路交叉口北侧五百米的工地内发生一起高处坠落事故，事故造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2007〕81号）等文件精神，经区人民政府授权，由区应急局牵头，会同公安青浦分局、区总工会、区建管委、

朱家角镇人民政府组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。处理意见如下：

一、事故概况

（一）单位概况

1、上海立翊建筑机械工程有限公司（以下简称：立翊公司），统一社会信用代码：9131011207640484 59，成立日期：2013年8月12日，住所：上海市闵行区闵北路88弄1-30号第20幢V137室，法定代表人：洪翠丽，注册资本：人民币1000万，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：建筑机械工程专业施工、起重设备安装建设工程专业施工（工程类项目凭许可资质经营），起重设备的销售，起重设备的租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、舜杰建设（集团）有限公司（以下简称：舜杰公司），统一社会信用代码：91310000133057991Q，成立日期：1993年12月1日，住所：上海市闵行区中春路7001号6幢1楼101室，法定代表人：李寿祥，注册资本：人民币30500万，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：房屋建筑工程施工总承包，公路工程，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程，建筑装修装饰工程，园林古建筑工程，园林绿化工程，消防设施工程，机电设备安装工程，钢结构工程，河湖整治工程，房地产开发，实业投资，自有设备租赁，自有房屋租赁，桥梁工程，物业管理，工程技术咨询，从事货物及技术进出口业务，建材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、上海市工程建设咨询监理有限公司（以下简称：工程监理公司），统一社会信用代码：91310000132329617T，成立日期：1993年8月30日，住所：中国（上海）自由贸易试验区东园四村439号603室，法定代表人：张超，注册资本：人民币1200万，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：工程建设专业领域的科技咨询服务，代理招投标业务，建设监理业务，工程造价咨询业务，工程结算审价业务，工程测量业务，工程建设项目管理，信息协调及技术资源交流业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、上海丰泽置业有限公司（以下简称：丰泽公司），统一社会信用代码：91310000676274140M，成立日期：2008年6月24日，住所：上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号3211室，法定代表人：唐钧，注册资

本：人民币50000万，公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围：在上海市青浦区朱家角镇9解放53/6丘地块内从事商品住宅开发及经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年5月17日11时05分许，立翊公司员工胡某等四人在5#塔吊上的操作室内实施电气安装作业，到饭点准备下塔吊去吃饭，四人依次下塔吊，其余三人均已下地，剩余胡某一人在操作室内（离地约十余米）准备下地时，塔吊的基础承台突然掀起倾倒，塔吊整体倾倒，导致胡某从操作室门口坠落至地面，坠落高度约七米。事故发生后现场管理人员立刻报110、120抢救并控制现场，将胡某送至青浦中山医院，经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡。

死者：胡某，男，33岁，江苏如东人，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxx。

截至目前，此次事故已造成直接经济损失约人民币210万元。

四.司法鉴定情况

经对胡某尸体检验发现：右胸侧壁缝合创；体表多处擦挫伤。结合临床资料，综合分析认为，胡某体表损伤符合高坠伤特点；其死因符合高坠致胸部闭合性损伤。（复旦大学上海医学院司法鉴定书）

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

胡某在5#塔吊上施工时，塔吊倾倒导致胡某坠落至地面死亡。

（二）间接原因

1、立翊公司未严格落实塔吊专项施工方案，塔式起重机与施工方案不符，承台规格与塔吊说明书要求不符；未对施工人员进行安全教育及操作规程的教育，未将施工方案告知施工人员，导致事故发生。

2、舜杰公司未教育和督促施工人员严格遵守塔吊施工方案；未及时发现塔吊安装过程中塔吊型号有误等与施工方案不符的情况并制止；未做好施工现场安全管理工作。

3、工程监理公司未及时发现塔吊安装过程中塔吊型号有误等与施工方案不符的情况并制止。

4、丰泽公司未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未及时发现安全问题；为做好施工现场安全管理工作。

（三）事故性质

调查组认定，这是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定及处理建议

1、上海立翊建筑机械工程有限公司实际负责人汪永跃未督促施工人员严格落实塔吊施工方案；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，建议区应急局依法给予汪永跃个人行政处罚。

2、舜杰建设(集团)有限公司项目经理何伟未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，建议区应急局依法给予何伟个人行政处罚。

3、上海市工程建设咨询监理有限公司总监理工程师茅志强未督促、检查该项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，建议区应急局依法给予茅志强个人行政处罚。

4、上海丰泽置业有限公司项目经理乔宗明未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，建议区应急局依法给予乔宗明个人行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

上海立翊建筑机械工程有限公司未对从施工人员进行安全教育和培训，保证施工人员具备必要的安全生产知识，未组织施工人员学习并落实塔吊施工方案；未教育和督促施工人员严格执行塔吊安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除安全隐患。建议区应急局依法给予立翊公司行政处罚。

七、事故预防与整改措施

1、立翊公司应当建立健全安全生产教育培训制度，并严格落实，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全操作规程；应督促从业人员严格落实施工方案，未经评估不得盲目随意更改施工内容；应建立

健全隐患排查制度以及施工风险评估制度，随施工进程开展动态评估施工安全情况。

2、舜杰公司应当加强施工现场安全管理，加强施工过程监管，及时核实施工单位是否按施工方案施工；应建立健全风险评估及隐患排查制度，对施工过程中不符合施工方案的工作内容进行实施管控。

3、工程监理公司应加强施工现场安全管理，加强施工过程监管，及时核实施工单位是否按施工方案施工，建立健全行之有效的隐患排查制度，及时发现生产安全事故隐患。

4、丰泽公司应当加强对施工现场的统一协调、管理工作，督促总包单位及监理单位严格落实安全生产工作。

上海立翊建筑机械工程有限公司“5.17”

高处坠落死亡事故调查组

2020年6月12日